

13주 3강

# 저작권거래소, 문화원형 및 콘텐츠분쟁조정위원회

숭실사이버대학교

숭실사이버대학교의 강의콘텐츠는 저작권법에 의하여 보호를 받는바, 무단 전재, 배포, 전송, 대여 등을 금합니다.

*사용서체 : 나눔글꼴

# 콘텐츠분쟁조정위원회

## 01 설립배경 및 콘텐츠의 특징

| | |
|---|---|
| 콘텐츠 | • 비 경합성 / 비 배재성<br>• 장르별 복합성(게임의 경우 서비스+기술+콘텐츠) |
| 디지털 콘텐츠 | • 비 대면성, 품질확인 곤란, 소액, 다건<br>• 회원가입→이용계약 체결→대금 결제→ 콘텐츠 공급의 즉시성 |
| 모바일 콘텐츠 | • 이동성, 위치기반, 고객차별성, 개인성<br>*2012. 5. 11 기준 스마트폰 이용자수 2,672만 명(전체 50%)<br>• 모바일 콘텐츠 오픈 마켓의 등장 |

# 콘텐츠분쟁조정위원회

## 02 DC 이용 피해현황과 문제점

- 이용자들의 콘텐츠 이용피해 유형

| 회원가입/계약체결 | 콘텐츠 이용 | 계약해지/청약철회 |
|---|---|---|
| 개인정보 유출<br>불필요한 정보입력요구<br>유료회원 자동전환<br>의무가입요구<br>자동계약연장<br>약관 및 보호정책 불성실<br>가입시 인증번호로 자동결제 | 잦은버퍼링,서버접속불량<br>스파이웨어,바이러스피해<br>해킹, 바이러스침투<br>품질불량<br>아이템 손상/삭제후 보상거부<br>고객상담실 운영미흡<br>불법프로그램사용 사업자제재<br>사이트폐쇄<br>부당약관 및 운영정책 피해 | 일방적 마일리지삭제<br>사업자 계약해지 거부, 연락두절<br>환불지연<br>해지,철회시 요금과다부과<br>수수료 및 위약금 요구 |

피해사례 다양

**사업자의 문제와 이용자의 문제 동시 존재**

| 항목 | 빈도 | 비율 |
|---|---|---|
| 디지털콘텐츠 판매 업체 | 690 | 53.9% |
| 포털 및 통신사 등 서비스 사업자 | 235 | 18.3% |
| 한국콘텐츠진흥원(콘텐츠분쟁조정위원회) | 73 | 5.7% |
| 소비자연맹, YMCA 등 소비자 단체 | 79 | 6.2% |
| 한국소비자원 관련 정부 기관 | 76 | 5.9% |
| 블로그 / 커뮤니티 | 113 | 8.8% |
| 기타 | 15 | 1.2% |

**콘텐츠판매업체, 포털 및 서비스 사업자에 주로 문제 제기1**

# 콘텐츠분쟁조정위원회

## 02 DC 이용 피해현황과 문제점

| 콘텐츠 이용 | 콘텐츠 이용피해 | 피해시 문제제기 |
| --- | --- | --- |
|  음악, 게임 등의 콘텐츠를 이용하는 10~40대 등 넓은 연령층에서 PC와 휴대용기기에서 이용 | 20대 (10~30) 게임,음악,영상/애니매이션 등 다양한 콘텐츠의 회원가입/계약체결 콘텐츠이용 등 다양한 이용과정에서 피해가 발생 | 피해를 경험하더라도 피해가 소액이어서 피해경험자중 10%만 문제제기를 하며 진흥원 (5.7%)및 정부기관 (5.9%)에 문제 제기 비율은 낮음 |

콘텐츠의 이용연령 · 콘텐츠유형 · 피해 범위(유형)가 **넓고 다양**하다

경제적 피해가 소액이라 **공중**(이용자)**들의 관여**(Involvment)**수준이 낮다***

문제제기가 **낮고** 문제제기의 처리에 대해 (어디에 문제제기를?) **잘 모른다***.

# 콘텐츠분쟁조정위원회

## 03 콘텐츠 분쟁조정위원회 개요

| | |
|---|---|
| 설 립 일 | • 2012. 4. 15 |
| 설립근거 | • 콘텐츠산업진흥법 제29조 |
| 설립목적 | • 콘텐츠 이용 및 거래과정에서 발생하는 분쟁의 조정 및 피해 구제 |
| 위원구성 | • 법조계, 학계, 업계, 소비자보호단체 등 각 분야전문가로 구성(총 20명) |
| 조정방법 | • 당사자간 합의를 우선으로 권고하고, 위원회의 조정이 필요한 경우 조정회의 개최 |
| 처리기한 | • 분쟁조정 신청 접수일로부터 60일 |

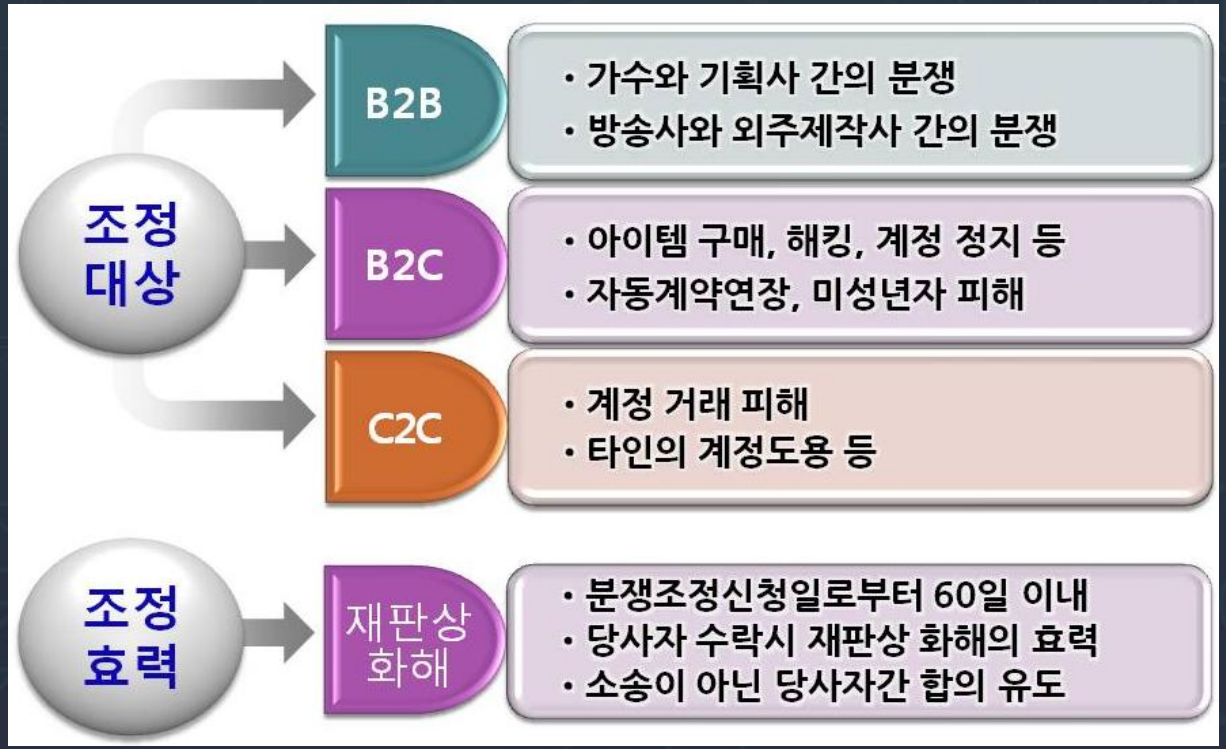
# 콘텐츠분쟁조정위원회

## 04 콘텐츠 분쟁 대응 체계



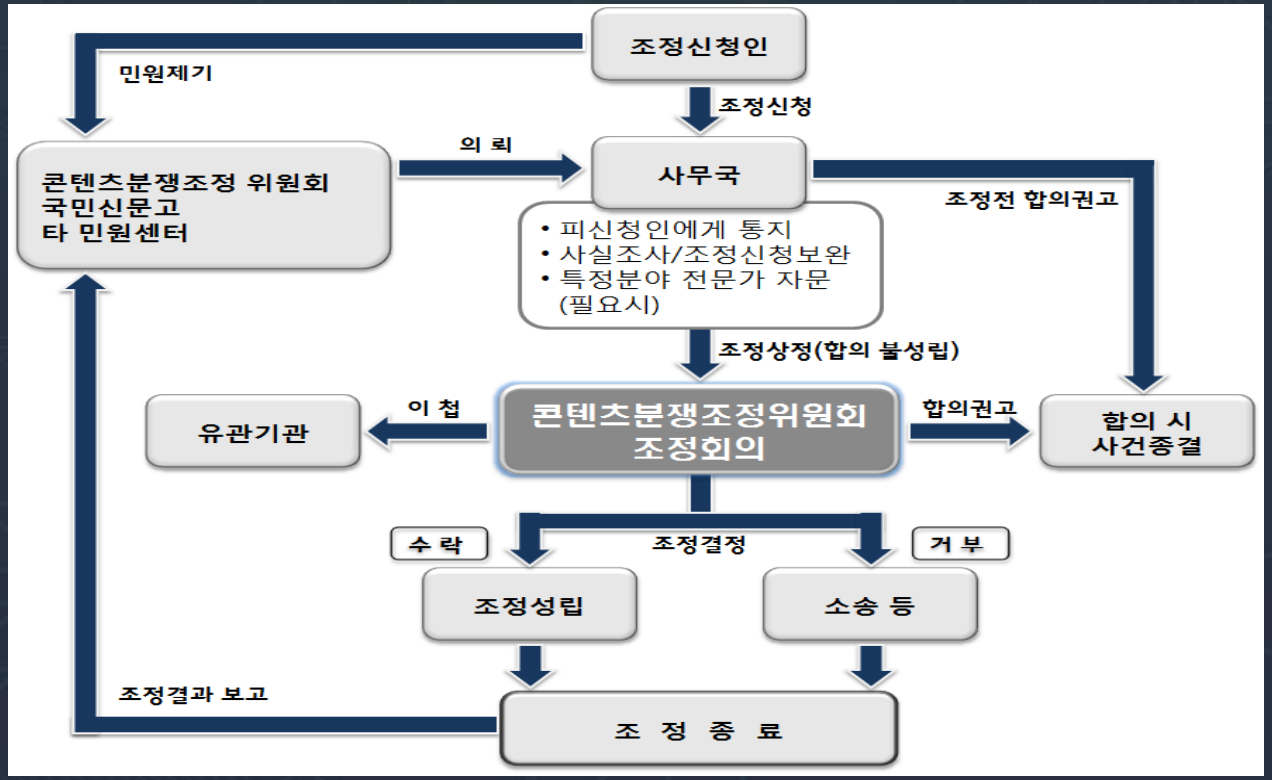
# 콘텐츠분쟁조정위원회

## 05 콘텐츠 분쟁 조정 제도의 대상과 효력



# 콘텐츠분쟁조정위원회

## 06 콘텐츠 분쟁 조정 절차



# 콘텐츠분쟁조정위원회

## 07 콘텐츠 이용피해 상담 유형

| 대상장르 | • 음악, 영상, 이러닝, 게임, 모바일 등 |
|---|---|

| 구분 | 유 형 |
|---|---|
| 결제과정 | 미성년자의 부모 동의 없는 휴대폰, 신용카드 결제 |
| | 미성년자의 채팅이나 게임 과정에서 정보 알아낸 후 결제 |
| | 회원가입시 인증번호를 악용한 자동결제 |
| | 자동계약연장, 동의 없는 정회원 전환 |
| | 무료회원, 이벤트 등으로 유인 후 요금 청구 |
| | 사용하지 않은 서비스 요금 청구 |
| 해지과정 | 업체의 해지 지연 또는 거부 |
| | 과도한 위약금 및 부당한 수수료 청구 |
| | 불법행위로 이용정지 후 아이템, 머니 몰수 |

# 콘텐츠분쟁조정위원회

## 07 콘텐츠 이용피해 상담 유형

| 대상장르 | • 음악, 영상, 이러닝, 게임, 모바일 등 |
|---|---|

| 구분 | 유 형 |
|---|---|
| 서비스/품질 등 이용과정 | 서버다운, 서버 불안정 등 이용 장애 |
| | 사업자의 약관과 운영정책에 대한 불만 |
| | 콘텐츠 부실, 품질 불량으로 인한 피해 |
| | 콘텐츠 하자(아이템, 아바타, 경험치 포함)복구 청구 거부 |
| | 게임사의 임의로 계정압류 등 부당행위 |
| | 해킹 및 계정도용 |
| | 아이템 거래 및 사기로 인한 피해 |
| 공정거래 | 중소 콘텐츠사업자의 공정거래 관련 법률자문 |
| 사업자간 분쟁 | 홈페이지 제작, 방송제작,원고료 등 제작비 미지급 |

# 콘텐츠분쟁조정위원회

## 07 콘텐츠 이용피해 상담 유형

| 구분 | 유 형 |
|---|---|
| 쇼핑몰 | 인터넷 구매, 환불, 배송불량 등 전자결제 피해(전자거래분쟁조정위원회) |
| 저작권 | 콘텐츠 도용 등 저작권 관련 문의 (저작권위원회) |
| 게임등급 | 게임의 사행성 문의 등 (게임물등급위원회, 경찰) |
| 법제도불만 | 현행 법제도 불만, 법률 개정 조치 (공정위, 방통위 등 부처) |
| 제재 조치 | 고소, 고발 등 처벌, 약관에 대한 시정조치 등 (경찰, 공정위) |
| 통신요금 | 데이터 요금을 제외한 통화요금 등 (방통위, 통신사) |
| PC방, 셧다운제 | PC방 야간출입 문의, 셧다운제 문의 등 (분쟁X, 상담O) |
| 개인정보유출 | 개인정보 유출에 대한 문의(개인정보침해신고센터) |
| 스팸 | 불법 스팸 문자, 메일 등 (인터넷진흥원) |
| 게임중독 | 게임중독, 인터넷중독 (게임중독상담센터) |
| 기타 | 휴대폰 불법복제 피해, 휴대폰 명의도용, 사이버범죄(경찰) |

QUIZ



Q1. 저작권법 120조에 의거 체계적인 저작권정보 제공과 이용활성화 기반제공을 위한 역할을 하기 위하여 무엇을 두고 있는가?

01

QUIZ



Q1. 저작권법 120조에 의거 체계적인 저작권정보 제공과 이용활성화 기반제공을 위한 역할을 하기 위하여 무엇을 두고 있는가?

정답

저작권거래소

01



해설

체계적인 저작권정보제공, 저작물 등의 저작권을 손쉽게 One-Stop 처리를 통한 거래비용 절감 및 투명한 분배정산의 토대를 위하여 저작권법 120조에 의거 저작권거래소를 둔다.

QUIZ



Q2. 문화산업에 필요한 창작소재화를 위하여 문화적 요소가 담긴 전통문화, 문화예술, 생활양식, 이야기 등을 복원 디지털화 사업으로 캐릭터, 게임, 영화, 에듀테인먼트, 음악, 만화, 공연, 방송, 애니메이션 등 다양한 문화산업 분야에 활용하기 위한 사업을 무엇이라고 하는가?

02

QUIZ



Q2. 문화산업에 필요한 창작소재화를 위하여 문화적 요소가 담긴 전통문화, 문화예술, 생활양식, 이야기 등을 복원 디지털화 사업으로 캐릭터, 게임, 영화, 에듀테인먼트, 음악, 만화, 공연, 방송, 애니메이션 등 다양한 문화산업 분야에 활용하기 위한 사업을 무엇이라고 하는가?

정답 문화원형사업

02



해설 '02년부터 문화원형 창작소재 개발사업을 통하여 다양한 분야의 우리 문화원형을 디지털화하여 우리 고유의 문화 원형 보존 및 문화콘텐츠 제작에 필요한 창작소재로 제공하여 산업적 활용 활성화하기 위한 사업이다.

# 학습정리

1 주제 디지털저작권거래소는 체계적인 저작권정보제공, 거래비용 절감 및 투명한 정산 분배의 토대를 통하여 저작권 이용활성화를 지원하기 위한 사업이다.

2 주제 문화원형사업은 순수예술 및 인문학 가운데 전통문화를 대상으로 테마별로 디지털 콘텐츠화 하여 창작소재로 제공한다.

3 주제 B2B, B2C, C2C 등 콘텐츠 이용 및 거래에 있어서 발생하는 문제에 대해 한국콘텐츠진흥원의 콘텐즈분쟁조정위원회를 이용하면 쉽고 편리하게 분쟁에 대해 조정할 수 있는 기능이 있다.




다음 시간
총정리